

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**TERMO DE AUDIÊNCIA**

Processo Digital nº: **0011295-88.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Documento de Origem: **CF, IP-Flagr. - 1567/2017 - 20º Distrito Policial - Água Fria, 173/2017 - 20º Distrito Policial - Água Fria**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **LUCAS BUENO DA SILVA**
 Tipo Completo da Parte Terceiro Principal << Nenhuma informação disponível >>: **Nome da Parte Terceira Principal << Nenhuma informação disponível >>**
 Artigo da Denúncia: *****
 Data da Audiência: **09/05/2017**

Réu Preso

Audiência de interrogatório, instrução, debates e julgamento no processo nº 469/17, que a Justiça Pública move contra LUCAS BUENO DA SILVA.

Aos 09/5/17, às 17:00 horas, na sala de audiências da **Segunda Vara Criminal** da Capital, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito **DRA. ERICA REGINA COLMENERO COIMBRA**, comigo escrevente a seu cargo, ao final assinado, realizou-se a audiência nos autos do processo crime em epígrafe. Estavam presentes o(a) representante do Ministério Público na pessoa do(a) Dr(a). **DR. HÉLIO JORGE GONÇALVES DE CARVALHO**, a(o) ré(u) **LUCAS BUENO DA SILVA**, a defesa na pessoa do(a) **DRª. DANIELLY SALVIANO PEREIRA SILVA**, as testemunhas de acusação **MAURICIO ROCHA DA COSTA** e **BRUNO BARRETO MACHADO (Rol comum)**.

Iniciados os trabalhos, preliminarmente, a fim de evitar futura alegação de nulidade, pelo(s) réu(s) foi dito que não tinha(m) condições financeiras de constituir Defensor e requeria(m) a nomeação de Defensor Público.

Pela MM. Juíza foram nomeados os Defensores Públicos atuantes nesta Vara.

PRESENTE o(a) DRª. DANIELLY SALVIANO PEREIRA SILVA-DPE.

Pela MMª Juíza foi dada a palavra a(o) Dr(a). Defensora Pública e foi dito que: MM.

Juíza, o(s) réu(s) é (são) inocente(s), conforme restará provado ao final da instrução processual. Arrola como suas as testemunhas as mesmas constantes do rol acusatório, protestando por


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,
Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

eventual substituição, se o caso.

Pela MMª Juíza foi dito que: VISTOS. Há prova da materialidade da infração penal, bem como indícios suficientes de autoria. Por outro lado, há justa causa para o exercício da ação penal, não havendo motivos que imponham a rejeição da denúncia, afastadas as hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal. Em Defesa prévia não foram arguidas preliminares ou teses defensivas que justifiquem a rejeição da denúncia, estando ausentes as hipóteses previstas no artigo 395 e seus incisos do Código de Processo Penal. No momento, em cognição sumária, da análise perfunctória dos elementos informativos colhidos no auto de prisão em flagrante e das circunstâncias que cercaram a prisão em flagrante do(s) acusado(s), verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria não se podendo afastar, de imediato, a tipicidade das condutas imputadas na denúncia, **A QUAL RESTA RECEBIDA, tendo o réu como infrator, em tese, ao(s) artigo(s) 33 “caput” da Lei 11343/06. Anote-se e comunique-se.**

1 Por conseguinte, haja vista a celeridade processual, passo à colheita probatória termos da Lei nº 11.419/06 e da Lei nº 11.719/08, o ato foi gravado em mídia digital (art. 405, § 1º do Código de Processo Penal). Os depoimentos gravados poderão ser visualizados com utilização de Windows Media Player ou outro programa equivalente. As partes poderão ter contato com o registro de gravações, nos termos do § 2º, do art. 405, do já mencionado CPP, sendo desnecessária a realização de transcrição, por força da Lei. A presente gravação serve como prova em processos judiciais. Não autoriza a divulgação ou transmissão de sua imagem por qualquer meio a não ser com a finalidade de fazer prova em processo judicial notificado; pelo réu, outrossim, foi dito, antes de interrogado, que se dá por citado, tendo pleno conhecimento dos fatos que lhe são imputados na r. denúncia, que entrevistou-se previamente a este ato com seu(a) Advogada(o) Constituído(a)/Defensor(a) Público(a) e manifesta-se no sentido de ser interrogado, não vislumbrando, qualquer prejuízo aos termos do procedimento, tampouco elementos que ensejem alegação de nulidade momentânea ou futura; a seguir, interrogada(o) a(o) ré(u), foram inquiridas 02 (duas) testemunha(s) de acusação, cujos termos seguem em separado. **Pela MMª. Juíza foi dito que: Encerrada a instrução, aos debates.**

2 Dada a palavra ao(à) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, foi dito que: MMª. Juíza, alegações orais. Nada mais.

Dada a palavra ao(à) Dr(a). Defensor(a) da(o) ré(u), foi dito que: MMª. Juíza, Lucas Bueno


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

da Silva foi denunciado e está sendo processado pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, *caput*, da Lei 11.343/06. Isso porque, em tese, no dia 14 de fevereiro de 2017, por volta de 17h20, na Rua Michihisa Murata, nessa comarca, teria sido surpreendido na posse de duas pequenas porções de cocaína, além de outra 24 terem sido encontradas em local próximo. Finda a instrução, passa a Defesa a expor os fundamentos para a absolvição do acusado. **Tese de mérito absolutória.** **A fragilidade da prova.** No presente caso, não bastam os relatos dos policiais para a condenação do acusado, mesmo porque restou provado que não tinha drogas em seu poder. Em seu interrogatório, Lucas Bueno da Silva negou a prática do crime e sustentou que, naquele dia, estava no local dos fatos movido pela intenção de comprar drogas para a satisfação de seu vício. Deixou sua esposa e sua irmã ao lado, um pouco distante. Foi abordado por um policial e não tentou se evadir, mesmo porque nada devia. De pronto, disse aos policiais que era usuário e que tinha passagens policiais. Morava naquela rua e sabia que havia uma biqueira ali. Os policiais chegaram a exigir dinheiro para que não fosse preso. Foi muito agredido e obrigado a assinar confissão inexistente, na delegacia. Relatou as agressões sofridas em audiência de custódia. Esclareceu que foram três policiais que exigiram bens para que fosse liberado. Sustentou ter feito uso problemático de drogas, mas pretende se livrar do vício. Trabalhava informalmente antes de ser preso, no Museu do Futebol, e ganhava o suficiente para manter sua família. Já tinha sido abordado pelos mesmos policiais em outras oportunidades. Os policiais chegaram a alertá-lo de que queriam dinheiro de seu patrão. Mauricio Rocha Costa, policial civil, narrou que estava na área do 45º DP, em operação, descaracterizado, e se deslocou a ponto de venda de drogas, onde teria encontrado o acusado, no meio de uma viela. Teria sentado naquele local e passado a observar o acusado. Havia um veículo estacionado naquela rua. Teria presenciado duas pessoas comprando drogas do acusado, este que teria retirado drogas daquele carro. Aproximou-se do acusado e o prendeu. O acusado teria, informalmente, confessado a prática do crime e afirmado que o fez porque estava desempregado. Não conhecia o acusado de abordagens anteriores. A campana teria durado cerca de quinze ou vinte minutos. Teria apreendido apenas cocaína. Naquele local, há vários carros abandonados. O acusado não teria esboçado qualquer reação ao ser abordado. O acusado não teria afirmado ser usuário de drogas. Pequena porção de droga teria sido encontrada na posse direta do acusado, estando o restante no interior daquele veículo. Não se recordou da apreensão de dinheiro, mas pensa que foi pouca a quantia encontrada. Bruno Barreto Machado, segundo policial civil a testemunhar, narrou que estava em operação para combate ao tráfico, descaracterizado, e se dirigiu a famoso ponto de venda de drogas, passando a observar a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,
Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

movimentação no local. Teria visto o acusado conversar com três pessoas. Havia um carro abandonado em local próximo. Teria encontrado pequena porção de drogas em poder do acusado, sendo o restante encontrado naquele veículo. Estava longe do acusado e não pôde ver se, de fato, houve venda de drogas àquelas pessoas. O acusado teria se dirigido àquele veículo abandonado, mas não se recordou de quantas vezes. Teria encontrado pequena quantia em dinheiro. Informalmente, o acusado teria confessado a prática do crime. Teria encontrado duas ou três porções de drogas em poder do acusado. Apenas cocaína foi encontrada. Questionado pela Acusação sobre a venda da droga, reiterou que não pôde ver, mas apenas que aquelas pessoas cumprimentavam o acusado. Negou ter agredido o acusado. A lei penal exige a comprovação (inexistente no caso concreto) da finalidade de mercancia para a configuração do delito. Essa afirmação decorre de impositiva interpretação sistemática da lei regente. A declaração dos agentes públicos, sem outros elementos de prova, não parece ser capaz de comprovar todas as elementares do injusto penal do art. 33 da Lei 11.343/06. Não se fez, aqui, qualquer prova de que as drogas apreendidas (se é que estavam mesmo com o réu) eram destinadas a terceiros. Ora, as circunstâncias de tempo e lugar em que o acusado foi abordado não demonstram a finalidade de mercancia das referidas drogas, considerando-se, para isso, a quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas. Tampouco se buscou identificar as pessoas que estavam na hora da abordagem. Por outro lado, também restou duvidosa a autoria do delito. No caso sob julgamento, convém destacar logo de início a imprecisão da ação policial que resultou na prisão do acusado e na apreensão das drogas. Diante do exposto, requer-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. **Pedidos subsidiários:** caso seja outro o entendimento de Vossa Excelência, requer a Defesa a expressa avaliação e acolhimento dos seguintes pleitos subsidiários, o que faz com apego aos princípios da eventualidade e ampla defesa: **a) seja fixada a pena-base no mínimo legal;** **b) a incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu grau máximo;** **c) o regime inicial menos gravoso;** **d) a substituição por pena restritiva de direitos;** **e) o apelo em liberdade.**

Pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte sentença: Vistos, etc. **LUCAS BUENO DA SILVA**, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 *caput*, da Lei nº 11.343/06, sob acusação de, no dia 14 de fevereiro de 2017, por volta das 17hs20min, na Avenida Michihisa Murata, n.º35, Freguesia do Ó, nesta capital e comarca de São Paulo, trazia consigo e guardava, para venda, 26 eppendorff's contendo ao todo 4.8 gramas de cocaína. O acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia e formalmente confessou a autoria dizendo que vendia


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,
Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

entorpecentes há dois meses. Foi determinada a notificação do acusado no dia 29 de março de 2017 (fls. 120/121) para apresentação de Defesa Prévia, bem como foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de maio de 2017. Em audiência foi recebida a denúncia. A seguir, o réu foi interrogado e foram inquiridas duas testemunhas de acusação. Após, alegações finais aduzidas pelas partes. O Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. A Defesa, por seu turno, manifestou-se contrariamente, pleiteando a absolvição do acusado por falta de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, impugnando os depoimentos prestados pelos Policiais. Em teses subsidiárias, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, que seja fixado o regime menos gravoso para o cumprimento da pena, que a pena privativa de liberdade seja substituída nos termos do art. 44, do Código Penal, bem como seja facultado ao acusado o direito de apelar em liberdade. **É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.** A pretensão punitiva estatal deve ser julgada procedente. A materialidade do delito restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02/03), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 10/17), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls.14/15), pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 17/18), pelo Laudo de Exame químico-toxicológico (fls. 127/129), bem como prova oral produzida nos autos. A autoria, por seu turno, também é certa, devendo ser atribuída ao acusado. Vejamos. O réu, em seu interrogatório judicial, afirma que estava no local para comprar drogas. O verdadeiro traficante correu. Os policiais acharam mais drogas e atribuíram ao depoente falsamente a prática do tráfico. Os policiais exigiram que o depoente entregasse seus bens carro e moto para que não fosse levado preso. Foi ameaçado na Delegacia de Polícia e muito agredido. Relatou esse fato na audiência de custódia. Por tais motivos, confessou o crime. É apenas usuário de cocaína. Sempre ia ao local, pois é morador do bairro. Já foi processado por roubo. Estava trabalhando como flanelinha no Estádio do Pacaembu. Conseguia receber de dois a três mil reais por mês. Já conhecia os policiais que o prenderam de outras abordagens. A testemunha Policial Civil MAURÍCIO ROCHA DA COSTA, ouvido em juízo, reconheceu o réu. Na data dos fatos realizava operação na área do 45º DP. O depoente estava descaracterizado. Viu o réu. Ele estava em uma viela, dentro da favela., havia um veículo bem próximo do réu. O depoente ficou observando o réu por aproximadamente 20 minutos. Viu o réu atendendo mais de duas pessoas. Viu o réu indo até esse veículo e pegando a droga dentro de um saco. Vi o réu entregando algo para essas pessoas. O réu confessou que estava traficando. O local é uma biqueira conhecida. O depoente abordou o réu e encontrou pinos de cocaína na posse do réu e no veículo


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL
Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,
Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

encontrou mais pinos de cocaína. Lembra-se que com o réu foram achadas poucas porções, mas no carro tinham 27 ou 28 pinos de cocaína. Lembra-se que havia pouco dinheiro na posse do réu. Nega que tenha extorquido o réu. A testemunha Policial Civil BRUNO BARRETO MACHADO, ouvido em juízo, reconheceu o réu. Na data dos fatos realizava operação visando coibir o tráfico de entorpecentes. O depoente estava descaracterizado. Viu o réu. Ele estava em uma comunidade. Havia um veículo bem próximo do réu. O depoente ficou observando o réu. Viu o réu atendendo aproximadamente três pessoas. Viu que o réu conversava rapidamente, parecia entregava algo, indo até um veículo abandonado e pegando algo dentro dele. O réu foi abordado. O réu confessou que estava traficando. O local é uma biqueira conhecida. O depoente abordou o réu e encontrou pinos de cocaína na posse do réu e no veículo encontrou mais pinos de cocaína. Lembra-se que com o réu foram achadas duas ou três porções, mas no carro tinham aproximadamente 20 pinos de cocaína. Lembra-se que havia pouco dinheiro na posse do réu. Nega que tenha extorquido o réu. Não obstante a tese defensiva, os depoimentos dos policiais civis encontram-se em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, devendo ser acolhidos não desqualificando-os o fato das testemunhas serem policiais, não havendo demonstração de que, sem qualquer motivo aparente e relevante, teriam os policiais interesse em prejudicarem o acusado. Ademais em sendo agentes do Estado, certamente gozam de presunção de legitimidade de seus atos, não havendo o mínimo indício que teriam agido dolosamente, inexistindo qualquer contradição ou modificação em ambos os depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial como em Juízo. Assim, os pontos essenciais da prisão e da apreensão da droga foram confirmados pelos milicianos, sendo que os pontos conflitantes, entre eles, não podem ser considerados vitais para afastar um decreto condenatório, isto porque é notório o grande número de ocorrências similares pelas quais os policiais militares participam. Assim, prevalece a versão policial eis que imparcial. Nesse diapasão: **“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram, suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”** (HC 76.608-0 – STF – DJU 11.04.97). **“ENTORPECENTES – Tráfico – Materialidade e autoria**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

devidamente comprovados nos autos – Depoimentos prestados por policiais – Validade – Declarações coerentes e em harmonia com os demais elementos constantes nos autos, inclusive com a confissão parcial do apelante que, em nenhum momento negou que a droga apreendida lhe pertencia – Desclassificação para uso próprio – Inadmissibilidade – Tráfico caracterizado – Ação procedente – recurso não provido” (TJSP – Ap. 264795-3 – 6ª Câmara Criminal – Rel. Des. Debatin Cardoso). “ENTORPECENTE - os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”. (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.). Ressalte-se não haver, nos autos, qualquer fato que possa desabonar a conduta dos policiais responsáveis pela prisão do acusado. Ademais, o fato típico foi descrito de forma uníssona pelos policiais responsáveis pela prisão do réu, quer seja, que na posse do réu (trazer consigo, vender e guardar) foram encontradas as substâncias entorpecentes descritas na denúncia. O elemento subjetivo do tipo consubstanciado no dolo restou comprovado. A absolvição alvitada pela defesa é inviável. A prova é sólida e autoriza o decreto condenatório. O depoimento dos policiais, de inegável valor probante, evidencia a ocorrência do crime. A intenção de tráfico se verifica pela quantidade de droga encontrada em poder do réu, a forma de acondicionamento e *modus operandi* o que comprova que a droga era destinada ao comércio. Logo, de rigor a condenação. Ressalte-se não haver, nos autos, qualquer fato que possa desabonar a conduta dos policiais responsáveis pela prisão do acusado. Assim, reconhecidas autoria e materialidade do crime de tráfico de substâncias entorpecentes imputado ao acusado, o decreto condenatório é medida que se impõe. Na **primeira fase** da dosimetria da pena, atentando às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, conjugado com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, estabeleço a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na **segunda fase**, verifico que incide a agravante da reincidência, (conforme certidão criminal referente aos autos nº 0108509-21.2013.8.26.0050 que tramitaram pela 24ª Vara Criminal Central) tendo em conta sentença condenatória, com trânsito em julgado para o réu aos 23 de outubro de 2015, motivo pelo qual majoro a pena acima fixada **em 1/3 (um terço)**, perfazendo total de **06 anos e 08 meses e 666 dias-multa**. Na **terceira fase**, não há causa de aumento de pena a ser aplicada. Tampouco incide a causa de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, posto que o acusado é reincidente. Entendo que o **regime mais adequado** ao cumprimento da reprimenda corporal seja o **fechado**, inclusive pela reincidência, não se podendo falar, ainda, em substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, em casos como o trazido a julgamento, relativamente ao crime equiparado a hediondo, de tráfico ilícito de entorpecentes. Explico. O plenário do E. Supremo Tribunal Federal, em 1.º/09/2010, ao julgar o Habeas Corpus n.º 97.256/RS, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da parte final do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, bem como da análoga expressão contida no § 4.º do artigo 33 daquela mesma norma, passando a admitir que, nos crimes de tráfico de menor potencial ofensivo, o juiz sentenciante, numa **empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo**, pode substituir a pena privativa de liberdade abstratamente cominada para o crime por penas restritivas de direitos. Na sequência o Senado Federal, através da **Resolução n.º 5/12**, publicada em 16/02/2012, suspendeu a execução da expressão “*vedada a conversão em penas restritivas de direitos*”, contida no último dispositivo legal acima mencionado. Em 10/05/2012 a Suprema Corte também declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da expressão e liberdade provisória, contida no caput do artigo 44 da Lei n.º 11.343/06, passando a admitir a concessão de liberdade provisória aos acusados da prática dos crimes de tráfico, salvo quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (HC n.º 104.339/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). Noutra decisão mais recente, proferida nos autos do Habeas Corpus n.º 111.840/ES, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo ofensa à garantia constitucional da individualização da pena, fez a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1.º do artigo 2.º da Lei n.º 8.072/90, afastando a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (j. 27/06/2012, rel. Min. Dias Toffoli). Desta forma, é de se concluir que, embora tenha havido um “*esvaziamento*” na legislação pertinente que impunha maior repressão estatal aos crimes hediondos, é de se ressaltar, com base nos julgados acima que competirá sempre ao Magistrado definir, baseado em “**empírica ponderação de circunstâncias objetivas com**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

protagonizações subjetivas do fato-tipo”, o regime inicial de cumprimento de pena ao qual estará sujeito o acusado, em total aplicação da previsão constitucional de individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal). No caso nos autos, analisando as circunstâncias objetivas da infração cometida, entendo que não seja o caso de fixar regime menos gravoso, embora a pena aplicada permita, objetivamente, referida fixação, nos termos do artigo 33, e incisos, do Código Penal. Ora, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é equiparado a hediondo, sendo de extrema gravidade, gerando consequências deletérias às famílias de dependentes químicos, bem como de toda a sociedade, posto que o tráfico ilícito de entorpecentes é a mola propulsora de diversos crimes, em especial aqueles contra o patrimônio, tais como furtos, roubos, extorsões e latrocínios. Aliás, deve ser ressaltado que, o acusado é reincidente, não fazendo jus a outro regime que não o fechado. Portanto, no caso dos autos, em obediência ao princípio da individualização da pena, entendo não haver outro regime adequado ao início de cumprimento da reprimenda corporal que não o **REGIME INICIAL FECHADO**, nos termos do artigo 33, § 1º, alínea *a*, do Código Penal. Pelos mesmos motivos já alinhavados, entendo não ser o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, por entender que a substituição pretendida não é suficiente e eficaz à repressão do delito cometido, nos termos do inciso III do mencionado artigo. Entendo, ainda, inaplicável, pela mesma razão, a suspensão condicional da pena, prevista no artigo 77 do Código Penal. Ressalte-se, ademais, que a Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007, permite a progressão a criminosos primários que tenham cumprido 2/5 (dois quintos), da pena imposta, assim como a progressão a criminosos reincidentes que tenham cumprido 3/5 (três quintos) da pena imposta, pelo que caberá ao juízo da execução, na oportunidade própria, aferir se o acusado tem condições ou não para a progressão do regime fechado para o semiaberto. Ante a gravidade do crime cometido, assim como pelo montante da pena imposta, vislumbrando presentes as circunstâncias previstas no artigo 312 do Código Penal, autorizadoras da prisão preventiva, em especial a necessidade de se assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, denego ao réu o direito de recorrer em liberdade da presente sentença. No sentido exposto, o


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

magistério de **JULIO FABRINI MIRABETE** (Código de Processo penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), *in verbis*: “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional”. E, ainda, nos seguinte julgado, *in verbis*: “Há lesão à ordem pública quando os fatos noticiados nos autos são de extrema gravidade, causando insegurança jurídica a manutenção da liberdade do acusado”. (STF, HC nº 90.726, Rel. Min. Carmem Lúcia, v.u.). Considerada a situação econômica do acusado, que ao que consta não goza de padrão de vida elevado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, corrigido monetariamente desde então. Diante do exposto, **julgo procedente** a pretensão punitiva estatal para o fim de declarar **LUCAS BUENO DA SILVA**, qualificado nos autos, como **incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06**. Em consequência, **condeno-o a cumprir, em estabelecimento penal adequado, a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa arbitrados, unitariamente, no mínimo legal**. Conforme fundamentado acima, deverá iniciar o cumprimento da pena, relativa ao tráfico de entorpecentes, em **regime fechado**, sendo **denegado o direito ao recurso em liberdade**. Autorizo, desde logo, a destruição dos entorpecentes apreendidos, com as cautelas de reserva de quantidade mínima para contraprova, oficiando-se. DECLARO, ainda, a perda da importância apreendida em favor da União, nos termos do artigo 92. Tais valores serão revertidos ao FUNAD – Fundo Nacional Antidrogas, de acordo com o artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/06. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Expeçam-se as comunicações de praxe. Expeça-se mandado de prisão.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

2ª VARA CRIMINAL

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Em caso de recurso, expeça-se Guia de Recolhimento Provisória, com urgência. Dou a presente por publicada em audiência, e por intimadas as partes presentes. Registre-se e comunique-se. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim assinado. Eu, _____Fernanda, escrevente, digitei e subscrevi.

ERICA REGINA COLMENERO COIMBRA

Juíza de Direito

Dr(a). Promotor(a) de Justiça:

(DR. HÉLIO JORGE GONÇALVES DE CARVALHO)

() COM RECURSO () SEM RECURSO

Dr(a). Defensor(a):

(DRª. DANIELLY SALVIANO PEREIRA SILVA)

() COM RECURSO () SEM RECURSO

Ré(u):

(presa(o))

() COM RECURSO () SEM RECURSO